

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1785/2531

พนักงานอัยการจังหวัดเลย

โจทก์

นายสมเกียรติ วงศ์ลา

จำเลย

นายสมเกียรติ วงศ์ลา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 224

ความว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของจำเลยไว้ บัดนี้ จำเลยไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นฎีกาต่อไป จึงขอถอนฎีกาและคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291,91 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78,160 วรรค 2 ลงโทษฐานประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำคุก 1 ปีและปรับ 3,000 บาท ฐานหลบหนีไม่ช่วยเหลือปรับ 1,400 บาท รวมจำคุก1 ปี และปรับ 4,400 บาท คำให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุก 6 เดือนและปรับ 2,200 บาทจำเลยได้พยายามบรรเทาผลร้ายโดยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจ และผู้เสียหายแถลงไม่ติดใจเอาความกับจำเลยต่อไปแล้วโทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้ 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษให้จำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 41)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา (อันดับ 42)

ศาลฎีกาทำคำสั่งคำร้องเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นแล้วก่อนอ่านคำสั่งศาลฎีกา
จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 52)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาจำหน่าย
คดี

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาจำหน่าย
คดี

(ส่อง สุขะปยุณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ